

특정감사결과 조치요구사항
【 사업개발 후속조치 관리실태 】

2025. 2.

한 국 남 동 발 전 (주)
감 사 실

목 차

연번	제 목	페이지
1	사업관리 부적정	1
2	신사업 개발 절차서 개선 필요	11
3	유지보수용역 계약변경 필요	15
4	M 영업활동 강화 필요	17

한국남동발전(주) 상임감사위원

징계·시정·주의요구 및 통보

【1】

제 목 사업관리 부적정

관 련 부 서 ○○처 * * 부

조 치 부 서 ●●처 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

○○처 * * 부는 정부의 재생에너지 3020계획에 따른 우리 회사의 RPS 의 무량과 신재생에너지 Vision을 달성하기 위해 A발전소 주식회사(이하 “SPC”라 한다)와 A발전 공동개발 양해각서를 체결하였고, 금융약정을 위한 사업타당성 분석(F/S)을 SPC와 공동으로 실시하였으며, ^^에 안건을 부의하여 사업 참여를 결정하였다.

해당 ^^ 의결 후 우리 회사는 자기 자본 x 원을 출자하였고, B는 자기자본의 x 억 원을 이 사업과 관련한 주요 *** 및 민원해결을 위한 사전개발비 집행을 근거로 현물출자 하였으며, 총 사업비 중 x %를 조달하기 위한 프로젝트 파이낸싱(이하 “PF”라 한다) 계약을 체결하였고, PF 인출 및 착공으로 공사기간을 거쳐 20xx년 x월 준공을 목표로 사업을 진행하였다.

2. 사업 진척사항 및 관리 미흡

가. 관계 서류 및 판단 기준

「출자회사 관리 지침서」 및 「직제규정」, 「PF 대출약정서」에 따라 사업개발 부서는 인출선행조건을 충족하였는지 확인할 필요가 있고 동 사업에 대한 공사진척 사항 등을 관리하여야 하고 문제점이 발견되는 경우 이를 해결할 수 있도록 SPC와 대책 수립 등의 조치를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

A사업 ## 건설공사와 관련하여 SPC는 C(주)와 **용 **설비 이용계약서(이하 “이용계약서”라 한다)를 체결하였고 변경계약을 시행하면서 &&공사 규모가 최초 계약과 달리 **설비 공사가 추가되었다.

이에 따라 SPC는 변경된 이용계약서에 따라 허가 등을 받아야 했으나, 최초 이용계약서에 따라 변경허가 등을 진행하지 않았다.

사업개발부서도 이용계약서 변경에 따라 허가 변경 등이 필요하다는 사실을 동 사업 출자 전 인지하였으나 ## 관련 ***는 상대적으로 어렵지 않을 것으로 판단하여 별도의 조치를 취하지 않았다.

한편 PF 대리기관인 D은 **설비 ***** 미이행으로 인하여 A사업의 PF ***** 선행조건 유예관련 의견요청을 사업개발부서에 요청하였다.

이에 사업개발부서는 ***이 필요한 사실을 알고 있었으나, 미완료된 ***는 공사를 진행하면서 받을 수 있다고 판단하여 별도 의견 없이 동의하여 공사가 착공되었다.

그런데 EPC사에서 EPC 계약체결 후 제출한 공사 예정공정표에 따르면 ** 공사 착공은 20xx년 x월로 되어 있어 이와 관련한 ***는 사업개발부서가 변경 허가 등이 필요하다는 사실을 인지한 시점과 PF ** 시에는 완료되었어야 했다.

그러나 SPC, 사업개발부서 모두 이를 간과하여 ## 공사가 지연될 수 밖에 없었고 이후 변경 허가 등을 진행하면서 지자체 승인 지연으로 전체 공사기간이 증가하는 결과를 초래하였다.

3. 타 출자자 역무인 ** 집행 부적정

가. 관계 서류 및 판단 기준

사업개발부서는 출자비율 및 일정대로 SPC에 대한 출자를 이행하여야 하고, 다른 출자자가 「주주협약서」에 명시된 의무사항을 준수하는지 확인하고 견제하는 역할을 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

「주주협약서」에 따라 발생하는 민원은 B의 책임으로 해결해야 한다고 되어 있었는데 SPC ^^ ^ 보고안전 의사록에 따르면 사업부지 인근 ◎◎면 발전위원회와 **을 그 당시 SPC의 주주였던 B가 지급하기로 하였으며, *****로 인정받은 x 원에 포함된 비용이었다.

하지만 SPC ^^ ^ 보고 후 B가 집행하여야 하는 비용을 S 비용으로 집행한 사실을 확인하였다.

또한 *** 관청인 @@군의 요청 등으로 인하여 ◎◎면 발전위원회 **이 증액되었고 SPC ^^^에서 ** 지급 승인 건이 ^^^ 찬성으로 의결되었다.

4. 사업 설계변경 및 사업 관리 미흡

가. 관계 사규 및 판단 기준

우리 회사 지침서 및 사업 「주주협약서」에 따라 사업개발부서는 A사업이 당초 계획된 건설공사비 내에서 공사가 진행될 수 있도록 SPC의 EPC 계약변경 업무 등을 견제하여야 하며 우리 회사와 SPC의 책임을 증대시키는 계약 변경, 사업변경 등 ^^^ 특별결의 사항과 관련하여서는 충분한 검토 후 의사결정을 하여야 하며 계획 대비 건설공사비가 초과될 것으로 예상되는 경우 대책을 수립하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

동 사업 EPC사는 이용계약서, **설비 공사시행계약 변경 및 변경허가 지연 등으로 설계변경이 필요하여 공사기간 변경 등을 SPC에 요청하였고 이에 SPC는 ^^^ 의결을 거쳐 계약변경을 시행하였다.

계약기간 변경과 관련하여 공사 예정공정표 상 ## 공사는 x개월로 공사계획이 되어 있어 변경허가 완료된 시점 이후 x개월간의 공사기간 연장은 사업주 귀책이 있으므로 공사기간 연장은 타당하나 이후의 공사기간 연장은 EPC 금액 상승이 수반되므로 검토를 명확히 하고 연장을 해야 한다.

그런데 SPC ^^^에 보고된 계약변경 사유를 확인한 결과 SPC는 이에 대한 검

토를 명확히 하지 않고 계약기간 변경 안건을 ^^에 상정하였다.

또한 x차 계약변경 시 ## 공사비를 삭감하고 타 공종으로 금액을 조정하였으나 상기 공사비는 공사시행계약서에 의거 EPC 공사비에서 삭감하면 안 되지만 이를 삭감하였고, 사업개발부서는 설계변경 내역을 면밀히 살피지 않고 SPC ^^에 참석하고 동의하여 업무관리를 철저히 하지 않았다.

5. 사업비 부담 및 **** 사유 발생 부적정

가. 관계 서류 및 판단 기준

「출자자약정서」 및 「PF 대출약정서」에 따라 사업개발부서는 건설기간 동안 초과 공사비가 발생으로 우리 회사의 자금보충의무가 발생하지 않도록 철저히 사업관리를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

앞에서 지적한 사업 관련 *** 관리 미흡으로 차주인 SPC가 건설기간 동안 지출하였거나 의무가 발생한 비용이 ***를 **하였고 「출자자약정서」에 의한 출자자들의 **의무가 발생하였다고 대리기관인 D으로부터 통보받은 사실을 확인하였다.

그 이후 대리기관은 우리 회사에 ** 이행에 대한 공문을 추가로 송부하였고 우리 회사는 주주사 회의 및 내부절차 진행의 어려움을 이유로 감사일 현재까지 이행하지 못하고 있었는데, ** 사유가 해소될 때까지 주민참여법인에 대한 ***고 통보하였다.

그 결과 「출자자약정서」에 따라 **이 발생하였으며, E으로부터 *****인증을 받지 못하였고, 최종 설비인증을 받기 전까지 **이 발생하지 않는 결과를 초래하였다.

6. 공사지연에 따른 **** 필요

가. 관계 서류 및 판단 기준

EPC 공사도급계약서에 따르면 계약자가 전체 준공예정일을 초과하여 준공을 지체하였을 경우, 매 1일당 해당금액을 ****으로 발주자에 지급하며 다만 **** 상한액은 계약금액의 x %를 초과하지 못한다고 되어 있고 ****은 전체 준공예정일을 기준으로 부과하여 발주자의 **** 납부청구가 있는 경우 계약자는 30일 이내에 이를 납부하여야 한다고 되어 있다.

따라서 전체 준공예정일에 공사가 완료되지 못하면 SPC에게 EPC 계약자에 ****을 부과하도록 요청해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

x차 설계변경을 통해 전체 준공예정일이 변경되어 F는 전체 준공을 완료하여야 하나 설비고장 등으로 사용 전 검사가 20xx년 x월에 완료되어 전체 준공예정일을 준수하지 못하였다.

또한 사용 전 검사 완료 후 상업운전은 개시하였으나 설비 고장으로 인한 가동률, 이용률 저하로 SPC에서 현재까지 **통보서를 발급하지 못하고 있어 여전히 전체 준공이 완료되지 않은 상태이다.

이에 따라 사업개발부서는 SPC가 F에 공사**에 따른 **하도록 요청할 필요가 있다.

7. 발전설비 신뢰도 확보 필요

가. 관계 사규 및 판단 기준

우리 회사 지침서에 따르면 개발·건설 단계 관리에 따르면 사업개발부서는 ^^^ 시 부의한 SPC 설립 후 사업추진 일정을 준수 할 수 있도록 EPC 계약서, O&M 계약서 등 각종 계약 체결, *** 진척사항 관리 등을 수행해야 한다고 되어 있다.

^^^ 의결에 따르면 동 사업의 설비이용률은 x %, 터빈공급사와 LTSA(장기수선유지보수계약) 계약을 체결하여 가동률 보증은 x %로 한다고 되어 있다.

또한 SPC와 F간 체결한 EPC 공사도급계약서 성능보증조건에 따르면 기준 단지 연간전력생산량은 x MWh으로 되어 있고 가동보증률은 x %로 한다고 되어 있다.

따라서 SPC는 발전기 성능이 우리 회사 ^^^ 의결 내용 및 EPC 계약 성능보증조건을 준수하도록 설비관리를 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

SPC 발전기의 경우 20xx년 x월 사용전 검사가 완료되어 상업운전을 개시 하였으나 20xx년 x월 기준 누적 가동률과 이용률은 계획 대비 발전량이 부족하였다.

20xx년 발전기 설치 후 ## 공사 지연으로 인한 잦은 설비고장 발생으로 정상적인 운영이 되지 않고 있어 * * 부는 A(주) 설비 정상화를 SPC에 지속적으로 요구하고 있지만 조치가 되지 않은 상황이다.

또한 터빈공급사와 체결한 LTSA 계약의 가동보증률은 EPC 계약과 상이하므로 이를 바로잡을 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 PF ** 시 ***를 확인하지 않았고 공동개발사의 역무를 S 비용으로 집행하거나 EPC 계약을 변경하는 등의 주요 의사결정을 하였던 SPC ^^^에서 주주사로서 **를 하지 못해 회사에 **이 발생하였으며, 이후 사업관리를 미흡하게 한 과오에 대해 인정하면서 앞으로 이번 일을 교훈삼아 투자사업 기획 및 관리업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치 사항

1. AAA의 경우

사업의 핵심요소 미확인, 주요 의사결정과정에서 담당부장에게 의견제시나 내부검토 없이 낙관적인 동의로 주주사로서 견제역할 실패, 해당 사업을 부실하게 기획·관리한 AAA은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 사유에 해당되어 「취업규칙」에 따른 조치를 통해 유사한 사례의 재발을 방지할 필요가 있다.

2. BBB의 경우

사업 핵심요소 미확인, 재부임 후 현안사항에 대한 막연하고 낙관적인 판단

등 관련 직원의 차상위자로서 부하직원을 성실히 지도하지 못한 BBB은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 사유에 해당되어 「상벌규정」에 따른 조치를 통해 관리자에게 각성을 촉구할 필요가 있다.

3. CCC의 경우

현안사항에 대한 대응방안을 모색하고 있지만 관련 직원의 차상위자로서 부하직원을 성실히 지도하지 못한 CCC은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 사유에 해당되어 「상벌규정」에 따른 조치를 통해 관리자에게 각성을 촉구할 필요가 있다.

4. DDD의 경우

위 사람은 *** 및 준공 지연 등으로 상업운전일 기한 미준수에 따른 기한의 이익 상실이 발생하였음에도 별도의 대응 및 출구전략을 검토하지 않는 등 사업관리와 부하 직원에 대한 관리·감독을 소홀히 하였다.

5. EEE의 경우

위 사람은 착공 이후 지속적인 *** 지연과 민원 발생에 대해 별도의 대응책을 수립하지 않았고, EPC변경 계약을 위한 SPC ^^^ 참석 시 별도 의견을 지시하지 않는 등 사업관리와 부하 직원에 대한 관리·감독을 소홀히 하였다.

조치할 사항 ●●은 A사업과 관련하여 업무를 소홀히 하는 등 「취업규칙」 제10조를 위반한 관련자에게는 「상벌규정」 제25조 및 「취업규칙」 제73조의 규정에 따라 처분하시고,

●●, @@은 A사업과 관련하여 업무를 소홀히 한 관련자에게는 「상별규정」 제27조의 규정에 따라 처분하시고,

○○은 ① SPC가 EPC사에 준공 지연에 대한 ****을 부과할 수 있도록 조치하시기 바라며, (시정)

② A사업에 대한 면밀한 분석을 통해 손실을 최소화 할 수 있도록 대책을 수립하여 시행하시고, (통보)

③ 향후 사업추진 시 주요 *** 여부를 확인하는 등 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

【2】

제 목 신사업 개발 절차서 개선 필요

관 련 부 서 ◇◇처 * * 실

조 치 부 서 ◇◇처 * * 실

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 신사업 비전달성을 위한 국내·외 신사업 개발업무의 인적, 물적 자원의 효율적 투입, 투자의사 결정을 위한 기준 정립 및 적용절차의 확립을 목적으로 「신사업 개발 절차서」(이하 “절차서”라 한다)를 제정하였고, 개정을 거쳐 본사 처·실 및 사업소에서 수행하는 모든 출자 사업 및 신사업본부 사업에 대한 업무수행에 적용하고 있다.

또한 출자회사 설립 후부터 사업 종료시까지 체계적 관리를 위한 기준 정립, 출자회사의 책임경영체제 확립 등을 통해 출자회사를 효율적으로 관리하여 출자목적 달성에 기여함을 목적으로 「출자회사 관리 지침서」(이하 “지침서”라 한다)를 제정하였고 개정을 거쳐 본사 및 사업소에서 투자한 출자회사의 설립부터 매각·청산·사업 종료 시까지 모든 출자회사 운영·관리 업무에 적용하고 있다.

2. 관계 서류 및 판단 기준

국내·외 신사업 개발 시 사업개발부서는 절차서에 반영되어 있는 단계별 절차를 준수해야 하며, 출자관리부서는 리스크관리 강화를 위하여 절차를 주기적으로 검토하고 개정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사업 단계별 위원회 심사기능 강화 필요

사업정보 검토회의는 신사업관리시스템에서 온라인으로 개최하는 것으로 되어 있는데 선정된 위원은 사전에 제공된 자료를 참고하여 x일 이내에 검토를 완료하고 개별적으로 의견을 입력하기 때문에 사업에 대한 충분한 검토가 어려운 사실을 확인하였다.

또한 사업개발 심사회의 당연직 위원의 경우 금융약정, EPC 계약 등 주요 계약 검토에 있어 필수적인 ** 위원이 포함되어 있지 않았고, 미참석자의 서면 심의가 가능하여 선정된 위원이 다른 업무나 출장으로 인하여 참석이 불가능한 경우 서면으로 의견을 제시하는 경우가 다수 있는 사실을 확인하였다.

한편 △△위원회는 사외위원 선정시 내부적으로 보유하고 있는 Pool에서 선정하고 있었으나 위원들이 대부분 수도권 지역에 근무하는 관계로 섭외의 어려움을 겪고 있었고 대부분 본사 주변에서 근무하고 있는 위원들이 참석함에 따라 외부위원이 △△위원회에 연속으로 참석하는 경우도 있는 사실을 확인하였다.

나. 공동개발사 ***** 검토 미흡

공동개발사와 사업을 진행하는 경우 우리 회사가 사업 참여를 결정하기 전 공동개발사는 주요 *** 승인 및 민원 해결에 대한 비용을 집행하는 경우가 많으며 *****로 인정받는 경우 주식 전환 등으로 활용하고 있는데 절차서와 지침서에 따르면 우리 회사에서 집행한 *****에 대한 집행기준은 명시되어 있으나 검증 절차에 대한 별도 기준은 없는 사실을 확인하였다.

다. SPC 주요 안전 출자관리부서 검토 추가 필요

최근 특정감사를 진행한 G 사업과 A 사업은 PF대출 주요 인출선행조건이 완료되지 않았음에도 불구하고 **을 위한 SPC 안전에 동의한 사실을 확인하였다.

PF **시점이나 우리 회사의 ** 의무가 발생하는 사업비나 EPC공사비 증가에 대한 주요 안전을 검토하는 경우 관련 전문부서에서 추가 검토할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 사업단계별 위원회의 심사기능 강화가 필요하고 공동개발사가 집행한 사전개발비 및 SPC 주요 안전에 대한 추가 검토가 필요하다는 사실을 인정하며, 사업단계별 위원회의 심사기능을 강화할 수 있도록 절차서를 개정하고, 공동개발사가 집행한 **비를 검증하고 SPC의 주요 ^^ 안전에 대하여 추가 검토하는 절차를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇처장은 ① 사업단계별 위원회의 검증 기능을 강화할 수 있도록

절차서를 개정 하시기 바라며, (개선)

② 공동개발사가 집행한 **비를 검증할 수 있는 절차를 마련하시기 바라며,

(통보)

③ PF 최초 인출 또는 우리 회사의 추가 출자 의무가 발생하는 등의 주요 SPC 안전에 대하여 관련 전문부서에서 추가 검토할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

【3】

제 목 태양광 유지보수용역 계약변경 필요

관 련 부 서 ◇◇처 * * 실 * * 담당

조 치 부 서 ◇◇처 * * 실 * * 담당

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 H(주)의 * * * 에 태양광 발전 사업을 추진하고자 20xx H(주)와 공동투자협약을 체결하고 I(주) 지분출자 계획을 ^^에 의결 받아 20xx년 I(주)를 설립하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「출자회사 관리 지침서」에 따르면 사업개발부서는 출자가 결정된 사업에 대해서는 SPC 설립 후 사업추진 일정을 준수할 수 있도록 EPC 계약서, O&M 계약서 등 각종 계약 체결 등을 수행해야 한다고 되어 있다.

그리고 우리 회사, J 및 I(주)간 체결한 “I 신재생에너지 발전사업 관리운영위탁 계약서(이하 “관리운영위탁 계약서”라 한다)”에 따르면 우리 회사는 대체관리운영자, J는 관리운영자로 되어 있고 동 계약서 제12조(대체관리운영자 및 관리운영자의 관계)에 따르면 대체관리운영자는 본 계약에 따라 관리운영자

가 부담하는 모든 의무를 연대하여 부담한다고 되어 있으며 관리운영자와 계약이 해지 되는 경우 대체관리운영자가 관리운영자의 이 계약상 지위를 승계한 것으로 본다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사 기간 동안 I(주)와 우리 회사 간 체결한 관리운영위탁 계약서의 적정성을 확인한 결과 위 계약 체결 당시 금융권에서 J는 우리 회사가 출자한 자회사이며 신재생 발전설비 운영·정비 경험이 부족함에 따라 우리 회사에 **을 요구하여 우리 회사는 *****로 동 계약에 참여하였다.

그러나 우리 회사는 20xx년 K(주)에 J를 **하였고 이에 따라 계약 내 위 회사의 책임에 대한 부담도 K(주)으로 이전하여야 했으나 현재까지 우리 회사가 계약의 ***로 되어 있다.

**을 요구한 금융권도 현재는 재금융약정을 통해 재무적 투자자에서 제외되어 금융권의 요구사항을 이행할 필요가 없으며 계약변경을 통해 제외할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 관리운영위탁 계약 계약변경을 통해 우리 회사를 제외하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇처장은 관리운영위탁 계약서 계약변경을 통해 우리 회사를 제외하시기 바랍니다. (시정)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주의요구 및 통보

【4】

제 목 M 영업활동 강화 필요

관 련 부 서 □□처 * * 부

조 치 부 서 □□처 * * 부

내 용

1. 업무개요

□□처 * * 부(이하 “사업개발부서”라 한다)는 ■■■본부 연료전환 후 연소에 따라 발생하는 미연분 연소재의 비료 사용 가능성을 확인하는 현장 연구개발과제를 시행하였고 연구개발이 성공하자 이를 본격적으로 추진하기 위해 특수목적법인인 M를 설립하였다.

2. M 판매처 추가 확보 필요

가. 관계 사규 및 판단 기준

우리 회사 「출자회사 관리 지침서」 5.3 출자회사 운영관리 5.3.1 개발·건설 단계 관리에 따르면 사업개발부서는 ^^ 시 부의한 SPC 설립 후 사업추진 일정을 준수할 수 있도록 EPC 계약서, O&M 계약서 등 각종 계약체결 등을 수행해야 한다고 되어 있다.

20xx년 제x차 ^^ 의결 “연소재 재활용 사업 지분출자(안)”에 따르면 재활

용 사업을 위해 M 특수목적법인을 설립하며 총사업비는 x 원, 연간 생산·판매량은 x 포/년이며 동 사업은 x년간 시행하는 것으로 되어 있다.

따라서 사업개발부서인 □□처 * * 부는 M 설립 후 ^^^ 부의한 사업계획에 따라 생산·판매 되도록 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사 기간 동안 M 수요처 확보 현황을 확인한 결과 생산설비 준공이 지연되면서 생산이 원활하지 않아 당초 계획한 연간 x포를 생산할 수 없었고 설비 준공이 완료되어 연간 x포를 생산·판매하여야 하나 M가 확보한 수요처의 총 계약물량은 x포로 계획 달성을 위해서는 판매처를 추가 확보할 필요가 있다.

3. M 주주사 의무이행 관리 미흡

가. 관계 서류 및 판단 기준

M “주주협약서” 제2조(당사자의 기본적인 의무 및 역할) 제3항에 따르면 출자자 L, N은 회사의 생산제품 x%에 대한 구매를 의무적으로 해야 한다고 되어 있고 O는 회사의 생산제품 x%에 대한 구매를 의무적으로 해야 한다고 되어 있다.

M와 O, L, N간 체결한 구매계약서 계약특수조건 제1조(계약단가 및 물량)에 따르면 추정구매량은 추정생산량의 x%, x%, x%로 되어 있고 같은 조건 제7조(벌과금 부과 등 패널티)에 따르면 월 반출량이 월 배정물량의 x% 미만인 경우는 미반출물량 1포 당 x원을 부과하며 계약체결일로부터 x년 간은 유예할 수 있다고 되어 있다.

따라서 M는 M 주주사인 O, L, N이 주주협약에 따른 의무이행량을 미준수하거나 구매계약서에 따른 의무구매물량을 미준수할 경우 벌과금을 부과하고 주주의 의무를 이행할 수 있도록 주의를 촉구해야한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사 기간 동안 M 주주사의 구매의무 물량 이행현황을 확인한 결과 x개 주주사의 연간 구매의무 물량은 x포이나 20xx년 이후로는 판매처를 적기 확보하지 못하여 20xx년부터는 M의 연간 생산량이 구매 의무물량보다 적음에도 불구하고 이를 **하지 못하고 있었다.

그리고 구매계약서에 따라 *** 유예기간은 20xx년 x월까지로 M는 x월부터는 주주사의 구매량이 생산량의 x% 미만일 경우 **하여야 하나 M는 주주사의 구매의무 미이행과 관련하여 *** 등의 조치를 하지 않고 있어 주주사의 의무 이행 촉구를 위해 **할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관련 부서는 M에 수요처 추가 확보 및 주주사 의무 미 이행에 따른 벌과금 등을 부과하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□처장은 ① M가 당초 사업계획에 따라 생산·판매할 수 있도록 사업관리를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② M가 주주협약서 의무를 이행하지 않고 있는 주주사에 구매계약서에 따라 **할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)